



Польза

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Договор публичной оферты (далее — «Договор» или «Оферта») является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Польза» (далее — «Продавец» или «Исполнитель») заключить договор купли-продажи товаров и/или оказания услуг дистанционным способом с любым физическим или юридическим лицом (далее — «Покупатель» или «Заказчик») на условиях, изложенных в настоящей Оферте.

1.2. Настоящая Оферта регулирует отношения между Продавцом и Покупателем, возникающие в связи с приобретением Покупателем товаров и/или услуг в интернет-магазине «Польза», расположенном по адресу: www.polza.ru (далее — «Интернет-магазин»).

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае принятия изложенных ниже условий и тарифов, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем.

1.4. Акцептом Оферты считается:

Оформление заказа через Интернет-магазин

Оплата заказа

Регистрация на сайте Интернет-магазина

Совершение конклюдентных действий, свидетельствующих о намерении приобрести товар/услугу

1.5. Совершая акцепт настоящей Оферты, Покупатель подтверждает, что:

Ознакомился со всеми условиями настоящей Оферты

Полностью и безоговорочно согласен со всеми условиями настоящей Оферты

Имеет право заключать сделки в соответствии с действующим законодательством

Действует добровольно и по собственному желанию

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать Покупателю товары и/или оказать услуги, а Покупатель обязуется принять и оплатить их на условиях настоящей Оферты.

2.2. Ассортимент товаров и услуг, предлагаемых в Интернет-магазине:

Готовые рационы правильного питания

Отдельные блюда здорового питания

Конструктор рационов (индивидуальный подбор меню)

Доставка готовых рационов и блюд

Сопутствующие товары (напитки, снеки и пр.)

2.3. Наименование, количество, ассортимент, цена товаров и услуг указываются в заказе Покупателя.

2.4. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент товаров и услуг, цены и условия доставки без предварительного уведомления Покупателя. Изменения вступают в силу с момента их публикации на сайте Интернет-магазина.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Заказ товаров и услуг осуществляется Покупателем:

Через сайт Интернет-магазина: www.polza.ru

3.2. Для оформления заказа Покупатель должен:

Выбрать товары и/или услуги

Указать количество

Выбрать дату и время доставки

Указать адрес доставки

Предоставить контактную информацию (ФИО, телефон, e-mail)

Выбрать способ оплаты

Подтвердить заказ

3.3. При регистрации на сайте Покупатель обязуется предоставить достоверную информацию:

Фамилию, имя, отчество

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Адрес доставки

Иные данные, необходимые для исполнения заказа

3.4. Продавец не несет ответственности за последствия, связанные с предоставлением Покупателем недостоверной или неполной информации.

3.5. Подтверждение заказа осуществляется:

Посредством SMS-сообщения на указанный телефон

Посредством звонка оператора

Посредством электронной почты

3.6. С момента подтверждения заказа Продавцом, договор считается заключенным.

3.7. Покупатель вправе отменить заказ:

До момента его подтверждения — без каких-либо ограничений

После подтверждения, но не позднее чем за 24 часа до времени доставки — с уведомлением Продавца

Менее чем за 24 часа до доставки — с оплатой стоимости фактически понесенных расходов Продавца

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Цены на товары и услуги устанавливаются Продавцом самостоятельно и указываются на сайте Интернет-магазина в рублях Российской Федерации.

4.2. Цена товара и услуг, указанная на сайте, может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на подтвержденный заказ изменению не подлежит.

4.3. Стоимость доставки:

При заказе от 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей — доставка бесплатная

При заказе менее 2 500 рублей — стоимость доставки составляет 300 (триста) рублей

Для отдельных районов г. Казани и пригородов стоимость доставки может быть увеличена

4.4. Способы оплаты:

Банковской картой онлайн

Наличными курьеру при получении заказа

Безналичный расчет для юридических лиц

Электронные платежные системы

4.5. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

4.6. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца или получения их курьером.

4.7. Для юридических лиц оплата производится на основании выставленного счета в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.

5. ДОСТАВКА ТОВАРОВ

5.1. Доставка товаров осуществляется:

По адресу, указанному Покупателем при оформлении заказа

В пределах г. Казани и пригородов

Курьерской службой Продавца или привлеченными курьерскими службами

5.2. Сроки доставки:

Стандартная доставка: на следующий день после оформления заказа

Экспресс-доставка: в день заказа (при оформлении заказа до 12:00)

Доставка по расписанию: в согласованные с Покупателем даты и временные интервалы

5.3. Временные интервалы доставки:

Утренняя доставка: 08:00 — 12:00

Дневная доставка: 12:00 — 17:00

Вечерняя доставка: 17:00 — 21:00

5.4. Покупатель обязан:

Обеспечить возможность получения заказа в согласованное время

Принять заказ лично или через представителя

Проверить целостность упаковки и соответствие заказа

Подписать документы о приемке

5.5. В случае отсутствия Покупателя по указанному адресу в согласованное время:

Курьер ожидает 15 (пятнадцать) минут

После чего связывается с Покупателем по телефону

При невозможности доставки заказ возвращается на склад

Повторная доставка осуществляется за счет Покупателя

5.6. Право собственности на товар и риск его случайной гибели переходят к Покупателю с момента передачи товара и подписания документов о приемке.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ. ВОЗВРАТ

6.1. Продавец гарантирует, что товары и услуги соответствуют:

Требованиям законодательства Российской Федерации

Техническим регламентам Таможенного союза

Санитарно-эпидемиологическим требованиям

Заявленному описанию на сайте

6.2. Все товары имеют необходимые сертификаты качества и декларации соответствия.

6.3. Срок годности товаров указывается на упаковке и составляет:

Для готовых блюд: от 24 до 72 часов с момента приготовления

Для замороженных продуктов: согласно маркировке

Для сопутствующих товаров: согласно маркировке производителя

6.4. Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества, если:

Товар не был в употреблении

Сохранен товарный вид и потребительские свойства

Сохранена упаковка

Имеется документ, подтверждающий покупку

Возврат осуществлен в течение 14 (четырнадцати) дней с момента покупки

6.5. Не подлежат возврату товары надлежащего качества:

Продукты питания надлежащего качества (согласно Постановлению Правительства РФ № 55)

Товары, изготовленные на заказ (индивидуальные рационы)

6.6. Покупатель вправе потребовать замены товара или возврата денежных средств, если:

Обнаружены недостатки товара

Товар не соответствует описанию

Нарушены сроки доставки

Товар доставлен в поврежденной упаковке

6.7. Возврат денежных средств осуществляется:

На банковскую карту — в течение 10 (десяти) рабочих дней

Наличными — в момент возврата товара

На расчетный счет юридического лица — в течение 10 (десяти) рабочих дней

6.8. Для оформления возврата Покупатель должен:

Связаться со службой поддержки: support@polza-dostavka.ru или +7 (999) 999-99-99

Предоставить фотографию товара (при необходимости)

Указать причину возврата

Согласовать время и место возврата

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Продавец обязуется:

7.1.1. Передать Покупателю товары и/или оказать услуги в соответствии с условиями настоящей Оферты.

7.1.2. Обеспечить надлежащее качество товаров и услуг.

7.1.3. Предоставить Покупателю полную и достоверную информацию о товарах и услугах.

7.1.4. Соблюдать сроки доставки.

7.1.5. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Покупателя.

7.1.6. Предоставить информацию о порядке и сроках возврата товаров.

7.2. Продавец имеет право:

7.2.1. Вносить изменения в ассортимент товаров и услуг.

7.2.2. Изменять цены на товары и услуги.

7.2.3. Отказать в оформлении заказа при наличии технических ошибок на сайте.

7.2.4. Приостановить или отменить заказ в случае отсутствия товара.

7.2.5. Требовать оплаты товаров и услуг в установленном порядке.

7.3. Покупатель обязуется:

7.3.1. Предоставить достоверную информацию при оформлении заказа.

7.3.2. Своевременно оплатить заказ.

7.3.3. Принять заказ в согласованное время.

7.3.4. Соблюдать условия настоящей Оферты.

7.3.5. Не использовать товары и услуги в противоправных целях.

7.4. Покупатель имеет право:

7.4.1. Получить товары и услуги в соответствии с заказом.

7.4.2. Отказаться от заказа в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.

7.4.3. Потребовать замены товара ненадлежащего качества или возврата денежных средств.

7.4.4. Получать информацию о товарах и услугах.

7.4.5. Обратиться в службу поддержки за консультацией.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. Предоставляя свои персональные данные, Покупатель дает согласие на их обработку Продавцом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.2. Продавец обязуется:

Обрабатывать персональные данные в соответствии с законодательством

Обеспечивать конфиденциальность персональных данных

Использовать данные только для целей исполнения заказа

Не передавать данные третьим лицам без согласия Покупателя

8.3. Персональные данные могут передаваться:

Курьерским службам для доставки заказов

Платежным системам для обработки платежей

Государственным органам по их законному требованию

8.4. Покупатель вправе:

Требовать уточнения своих персональных данных

Требовать блокирования или уничтожения данных

Отозвать согласие на обработку данных

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Продавец не несет ответственности:

За последствия, связанные с предоставлением недостоверной информации Покупателем

За задержки доставки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами

За технические сбои в работе сайта

За действия курьерских служб, привлеченных для доставки

9.3. Покупатель не несет ответственности:

За задержки оплаты, вызванные техническими сбоями платежных систем

За невозможность получения заказа по причинам, не зависящим от Покупателя

9.4. Убытки возмещаются в соответствии с действующим законодательством.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящей Оферте, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:

Стихийные бедствия

Военные действия

Забастовки

Акты государственных органов

Иные обстоятельства, возникшие помимо воли Сторон

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно уведомить другую Сторону.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров.

11.2. Претензионный порядок является обязательным. Претензия направляется в письменной форме.

11.3. Срок рассмотрения претензии — 30 (тридцать) календарных дней с момента получения.

11.4. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Продавца (г. Казань).

11.5. К отношениям между Продавцом и Покупателем применяется законодательство Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на сайте Интернет-магазина и действует бессрочно.

12.2. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Оферту без предварительного уведомления Покупателя.

12.3. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее публикации на сайте.

12.4. Продолжение использования услуг Интернет-магазина после внесения изменений означает согласие Покупателя с новыми условиями.

12.5. Актуальная версия Оферты всегда доступна по адресу: www.polza-dostavka.ru/oferta

12.6. В случае признания отдельных положений Оферты недействительными, остальные положения сохраняют свою силу.

12.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.